

0011810-11.2012.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... em relação a THIAGO, a pena do delito de tráfico é fixada em 12 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão, além do pagamento de 1275 dias-multa, e o crime de associação é fixado em 3 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 816 dias-multa.

Quanto ao acusado JOSÉ LOPES, a pena do crime de tráfico é fixada em 10 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, além do pagamento de 1093 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0011810-11.2012.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0011810-11.2012.8.26.0047 - 2012/001698

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Requerente:

Justiça Pública

Réu:

Thiago de Almeida Wolf, Cleber Ribeiro dos Santos, Thiago de Almeida Wolf, José Lopes de Mattos, Marcelo Augusto Lopes, Rafael Marcelino Dias, José Henrique Lopes, Eliseu do Nascimento Junior, Vagner Luis Krainer, Thiago de Assis Silva, Heitor Rodrigues Monteiro e Guilherme Batista de Mattos

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

Em cumprimento à r. Decisão proferida, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Habeas Corpus nº 719697/SP (fls. 949/953), que reduziu a pena do paciente VAGNER LUIS KRAINER, e determinou o afastamento da vetorial negativa referente à culpabilidade de todos os outros 13 corréus, tão somente no que se refere ao art. 35 da Lei 11.343/06, passo a nova dosimetria da pena.

Primeiramente, observo que o acusado PAULO CÉSAR LOURENÇO já foi absolvido, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, conforme v. Acórdão de fls 366/421.

ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA também já foi absolvido, devido à ocorrência de bis in idem, pois foi condenado pelo mesmo fato nos autos nº 047.01.2012.8.011891-8/000000-000, conforme v. Acórdão de fls. 366/421.

Além disso, ante a certidão de óbito juntada a fl. 970, JULGO extinta a punibilidade de RUBENS FERNANDO GEBIM, nos termos do artigo 107, inciso I, do

Código Penal.

Procedam-se às anotações de praxe e aos devidos registros no sistema, salientando-se que, consoante disposto no art. 397, parágrafo único, das NSCGJ, deverá a z. serventia preencher, no campo observações do sistema informatizado oficial, o número do registro, livro, folhas, a data de inscrição e a identificação do Serviço de Registro Civil em que foi lavrado o assento de óbito.

Providenciem-se as devidas comunicações, observando-se ainda que, nos termos do art. 397 das NSCGJ, deverá ser encaminhada cópia reprográfica de certidão de óbito ao IIRGD.

Passo a dosimetria das penas.

1.1. THIAGO DE ALMEIDA WOLF e JOSÉ LOPES DE MATTOS – art. 35 e 3 (três) vezes, em continuidade delitiva, no art. 33, caput, duas delas c.c. art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 29 do Código Penal – subitens 2.1.a. até 2.1.c. da denúncia.

Os sobreditos acusados são primários (apenso F.A e certidões).

No tocante ao crime do art. 33, caput, da lei nº 11.343/2006:

Intentíssima a culpabilidade (reprovabilidade da conduta), pois se dispuseram a transportar, para o comércio, mais de 140 quilos e meio de cocaína e mais de 1 quilo de maconha, capaz de alimentar o vício de inúmeras pessoas. Péssimo o motivo, já que o lucro fácil à custa da saúde pública informou a prática do crime.

Em consequência, fixa-se a pena base de ambos 1/2 acima do mínimo legal, a teor do disposto do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Em seguida, nos termos do art. 62, inciso I, do Código Penal, a reprimenda, referente ao corréu Thiago, é elevada 1/6, tendo em vista que o referido acusado era um dos organizadores da atividade dos demais agentes.

Ato contínuo, a pena de ambos é aumentada em 1/6, nos termos do art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, em razão do transporte da droga se dar de um Estado para outro.

Por fim, em razão da continuidade delitiva, a reprimenda é elevada em 1/4, tendo em vista o número de condutas – três.

A patente organização criminosa desautoriza a aplicação da redução prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

O mesmo critério é utilizado na aplicação da pena de multa.

No tocante ao crime do art. 35, caput, da lei nº 11.343/2006:

A pena base é fixada no mínimo legal.

Em seguida, nos termos do art. 62, inciso I, do Código Penal, a reprimenda, referente ao corréu Thiago, é elevada 1/6, tendo em vista que o referido acusado era um dos organizadores da atividade dos demais agentes.

O mesmo critério é adotado em relação à pena de multa.

Assim, em relação a THIAGO, a pena do delito de tráfico é fixada em 12 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão, além do pagamento de 1275 dias-multa, e o crime de associação é fixado em 3 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 816 dias-multa.

Quanto ao acusado JOSÉ LOPES, a pena do crime de tráfico é fixada em 10 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, além do pagamento de 1093 dias-multa, e o crime de associação é fixado em 3 anos de reclusão, além do pagamento de 700 dias-multa.

Por fim, somam-se as penas, diante do cúmulo material.

1.2. GUILHERME BATISTA DE MATTOS – art. 35 e art. 33, caput, c.c. art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 29 do Código Penal – item 2.1.a. da denúncia.

O referido corréu foi absolvido do delito de tráfico de drogas, por v. Acórdão de fls 366/421, devido à ocorrência de bis in idem, pois o corréu Guilherme já foi

condenado pelo mesmo fato nos autos nº 0072972-97.2012.8.26.0114 que tramitou na 2ª Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP, mantendo-se, contudo, a condenação por associação ao tráfico de entorpecentes.

No tocante ao crime do art. 35, caput, da lei nº 11.343/2006:

O sobredito acusado é primário (apenso F.A e certidões).

Logo, a pena base é fixada no mínimo legal.

O mesmo critério é adotado em relação à pena de multa.

Assim, a pena do crime de associação é fixada em 3 anos de reclusão, além do pagamento de 700 dias-multa.

1.3. RAFAEL MARCELINO DIAS e JOSÉ HENRIQUE LOPES – art. 35 e art. 33, caput, c.c. art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 29 do Código Penal – item 2.1.a. da denúncia.

Em relação ao acusado RAFAEL, transcrevo v. Decisão proferida em sede de Habeas Corpus nº 397.267/SP (2017/0092550-8):

[...] em relação à dosimetria da pena-base, reduzo-a em 1 (um) ano pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e em 1 (um) ano pelo crime previsto no art. 35, do mesmo diploma legal, mantendo incólumes os demais fundamentos, razão pela qual a pena-base fica estabelecida em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão para o crime de tráfico de drogas e em 4 (quatro) de reclusão para o delito de associação para o tráfico, na forma do art. 69, do Código Penal, totalizando 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.

Contudo, concedo a ordem de ofício para redimensionar as penas-base, tornando definitiva a reprimenda do paciente em 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

Por sua vez, o acusado JOSÉ HENRIQUE formulou pedido de extensão dos efeitos da decisão acima transcrita, e v. Decisão deferiu pedido de extensão para, nos termos do art. 580 do CPP, estender a JOSÉ HENRIQUE LOPES os efeitos do julgamento reduzindo a sanção penal pelos delitos acima identificados ao patamar de 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

Assim, considerando que as penas-bases já foram alteradas, deixo de proceder a nova dosimetria.

1.4. HEITOR RODRIGUES MONTEIRO – art. 35 e art. 33, caput, c.c. art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 29 do Código Penal – item 2.1.a. da denúncia.

O sobredito acusado é primário (apenso F.A e certidões).

No tocante ao crime do art. 33, caput, da lei nº 11.343/2006:

Intentíssima a culpabilidade (reprovabilidade da conduta), pois se dispuseram a transportar, para o comércio, mais de 43 quilos e meio de cocaína e mais de 1 quilo de maconha, capaz de alimentar o vício de inúmeras pessoas. Péssimo o motivo, já que o lucro fácil à custa da saúde pública informou a prática do crime.

Em consequência, fixa-se a pena base de ambos 1/3 acima do mínimo legal, a teor do disposto do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Não há agravantes e atenuantes.

Em seguida, a pena é aumentada em 1/6, nos termos do art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, já que caracterizado o tráfico entre Estados da Federação.

A associação criminosa desautoriza a aplicação da redução prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

O mesmo critério é utilizado na aplicação da pena de multa.

No tocante ao crime do art. 35, caput, da lei nº 11.343/2006:

A pena-base é fixada no mínimo legal, tornando-a definitiva à míngua de circunstâncias modificadoras.

O mesmo critério é adotado em relação à pena de multa.

Assim, a pena do delito de tráfico é fixada em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 777 dias-multa, e a do crime de associação é fixada em 3 anos de reclusão, além do pagamento de 700 dias-multa.

Por fim, somam-se as penas, a teor do disposto do art. 69 do Código Penal.

1.5. CLEBER RIBEIRO DOS SANTOS, RODRIGO ADRIANO MARTINS e MARCELO AUGUSTO LOPES – art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 29 do Código Penal.

Os sobreditos acusados são primários (apenso F.A e certidões).

Logo, a pena-base é fixada no mínimo legal.

Em seguida, a reprimenda de todos é elevada em 1/6, nos termos do art. 62, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que tais acusados eram uns dos organizadores da atividade dos demais agentes.

O mesmo critério é utilizado na aplicação da pena de multa.

Assim, a pena do crime de associação é fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 816 dias-multa.

1.6. VAGNER LUÍS KRAINER – art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 29 do Código Penal.

V. Decisão proferida em sede de Habeas Corpus (fls. 949/953) redimensionou as penas-base e fixou o regime semiaberto.

1.7. THIAGO DE ASSIS SILVA e ELISEU DO NASCIMENTO JÚNIOR – art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 29 do Código Penal.

Os sobreditos acusados são primários (apenso F.A e certidões).

Logo, a pena base é fixada no mínimo legal.

O mesmo critério é utilizado na aplicação da pena de multa.

Assim, a pena do crime de associação é fixada em 3 anos de reclusão, além do pagamento de 700 dias-multa.

3. Posto isso,

Julgo parcialmente procedente o pedido acusatório para CONDENAR:

THIAGO DE ALMEIDA WOLF, como incurso art. 35 e 3 (três) vezes, em continuidade delitiva, no art. 33, caput, duas delas c.c. art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 29 do Código Penal, à pena de 16 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, além do pagamento de 2.091 dias-multa, no valor unitário mínimo estabelecido na lei especial.

JOSÉ LOPES DE MATTOS, como art. 35 e 3 (três) vezes, em continuidade delitiva, no art. 33, caput, duas delas c.c. art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 29 do Código Penal, à pena de 13 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, além do pagamento de 1.793 dias-multa, no valor unitário mínimo estabelecido na lei especial.

GUILHERME BATISTA DE MATTOS, como incurso no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 29 do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão, além do pagamento de 700 dias-multa, no valor unitário mínimo estabelecido na lei especial.

RAFAEL MARCELINO DIAS e JOSÉ HENRIQUE LOPES e, como incursos no art. 35 e art. 33, caput, c.c. art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 29 do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 1.500 dias-multa, no valor unitário mínimo estabelecido na lei especial.

HEITOR RODRIGUES MONTEIRO, como incurso art. 35 e art. 33, caput, c.c. art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 29 do Código Penal, à pena de 10 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 1.477 dias-multa, no valor unitário mínimo estabelecido na lei especial.

CLEBER RIBEIRO DOS SANTOS, RODRIGO ADRIANO MARTINS e MARCELO AUGUSTO LOPES, como incurso no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 29 do Código Penal, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 816 dias-multa, no valor unitário mínimo estabelecido na lei especial.

VAGNER LUÍS KRAINER, como incurso no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 29 do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão, além do pagamento de 700 dias-multa, no valor unitário mínimo estabelecido na lei especial.

THIAGO DE ASSIS SILVA e ELISEU DO NASCIMENTO JÚNIOR, como incursos no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 29 do Código Penal, à pena de 3 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo estabelecido na lei especial.

Para fins de execução da pena, tão somente o delito do art. 33 da Lei nº 11.343/06 é equiparado a hediondo, observando-se o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.

Os corréus Thiago de Almeida Wolf, José Lopes de Mattos, José Henrique Lopes, Rafael Marcelino Dias e Heitor Rodrigues Monteiro deverão cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime fechado, o que melhor se coaduna à espécie, mormente em virtude da gravidade do delito praticado, equiparado a hediondo (art. 33 da Lei nº 11.343/06).

O montante da pena corporal desautoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Os corréus Guilherme Batista de Mattos, Cleber Ribeiro dos Santos, Rodrigo Adriano Martins, Marcelo Augusto Lopes, Vagner Luís Krainer, Thiago de Assis Silva e Eliseu do Nascimento Junior deverão cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime semiaberto, o que melhor se coaduna à espécie, tendo em vista os mesmos critérios adotados pela r. Decisão proferida, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Habeas Corpus nº 719697/SP (fls. 949/953).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos dos corréus Guilherme Batista de Mattos, Cleber Ribeiro dos Santos, Rodrigo Adriano Martins, Marcelo Augusto Lopes, Vagner Luís Krainer, Thiago de Assis Silva e Eliseu do Nascimento Junior, já que, embora não proibida, não é recomendável, in casu, em razão da associação para o tráfico de entorpecente ser um dos delitos mais graves, causando enorme desassossego à sociedade.

Em relação aos corréus Thiago de Almeida Wolf, José Lopes de Mattos, José Henrique Lopes, Rafael Marcelino Dias e Heitor Rodrigues Monteiro o montante de pena corporal desautoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva.

Não se concede o direito de recorrer em liberdade, a fim de se assegurar a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal.

Comunique-se às Execuções Criminais competentes.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

Assis, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA